



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002679 2025

Tocache, 24 OCT 2025

VISTO, el Memorando N° 1071-2025-GRSM/DRE-UGELSM/D, de fecha 20 de octubre de 2025, que autoriza proyectar resolución de reconocimiento de pago de devengados e intereses legales por preparación de clases, en cumplimiento al mandato judicial, recaído en el expediente judicial N° 00079-2024-0-2209-JM-LA-01; a favor de NIEVES RIOS RUIZ, identificado con DNI N° 00999694 y demás documentos adjuntos, con un total de Ciento ochenta y seis (186) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000026792025

Que, el accionante NIEVES RIOS RUIZ interpone demanda materia ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, recaído en el expediente judicial N° 00079-2024-0-2209-JM-LA-01, siendo así, mediante Resolución Judicial N° 04 de fecha 9 de agosto de 2024, emitida por el Juzgado Especializado Civil de la Provincia de Tocache, resolvió declarar **FUNDADA** la demanda interpuesto por NIEVES RIOS RUIZ en atención al 30% de su remuneración total o íntegra, en calidad de docente nombrada y actualmente cesada, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia desde el 21 de mayo de 1990 [fecha en que se encontraba aún vigente la Ley N° 25212 hasta 25 de noviembre del 2012 [fecha en que se publicó Ley N° 29944 — "Ley de Reforma Magisterial en aplicación de la Ley N° 24029. modificada por la Ley N° 25212, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente: más intereses legales, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente; más intereses legales; la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Sala Penal Mixta de Apelaciones de Mariscal Cáceres -Juanjuí, generándose la Resolución N° 8 de fecha 27 de noviembre de 2024, que resuelve CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución N° 04 de fecha 9 de agosto de 2024, emitido por el Juez del Juzgado Especializado Civil de la Provincia de Tocache, ORDENARON que la entidad demandada CUMPLA con emitir la resolución administrativa disponiendo el pago de reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra de la demandante NIEVES RIOS RUIZ, en su condición de docente nombrado, actualmente cesante, desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente, más intereses legales.



Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° 2435-2025-GRSM/DRE de fecha 8 de julio del 2025, que resuelve en su Artículo PRIMERO: - RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, recaído en el expediente N° 00079-2024-0-2209-JM-LA-01, a favor de NIEVES RIOS RUIZ, el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra, en calidad de docente nombrada, actualmente cesada, del 21 de mayo de 1990 al 25 de noviembre de 2012, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente, más intereses legales, sin costas ni costos; siendo FUNDADA la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 09 de agosto de 2024; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 09 de fecha 02 de junio de 2025, emitida por el Juzgado Civil — Sede Tocache. Autoriza a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución N° 04.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000026792025

actividad pública, los adeudos no pagados de manera oportuna o pagados de manera de forma diminuta, generan el pago de intereses legales, a que se refieren los artículos 1242y 1246 del Código Civil en cuya virtud resulta procedente ordenar el pago de los intereses legales, conforme lo dispone el artículo 1242º y siguientes del Código Civil (Interés legal simple no capitalizable) conforme ha precisado en reiterada jurisprudencia este Supremo Tribunal.

Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en *el Informe N° 132-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS* de fecha 17 de octubre del 2025,

De conformidad con lo establecido por el artículo 4º del D.S. N° 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, mediante **Ley N° 32185 — del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025.**

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor del demandante NIEVES RIOS RUIZ, identificado con DNI N° 00999694, recaídos en el expediente judicial N° 00079-2024-0-2209-JM-LA-01, el pago por la suma de Cuarenta y tres mil quinientos ochenta y nueve con 33/100 Soles (S/ 43,589.33), e intereses legales la suma de Veintiún mil doscientos veintinueve con 14/100 (S/ 21,229.14), haciendo un total de Sesenta y cuatro mil ochocientos dieciocho con 47/100 soles (S/ 64,818.47) periodo comprendido, desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012, calculados en el Informe N° 132-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS,





Resolución Directoral N° 000026792025

Que, con Nota Informativa N° 0082-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ de fecha 18 de agosto del 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° 00079-2024-0-2209-JM-LA-01, en observancia del Artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Que, precisando el cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 04 de fecha 9 de agosto del 2024, ante Juzgado Especializado Civil de la provincia de Tocache; se da cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, la oficina de Planilla y el Equipo de Cálculos de dudas sociales de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, corre traslado el monto calculado en el informe N° 132-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, el monto de devengado la suma de **Cuarenta y tres mil quinientos ochenta y nueve con 33/100 Soles (S/ 43,589.33)**, e intereses legales la suma de **Veintiún mil doscientos veintinueve con 14/100 (S/ 21,229.14)**, haciendo un total de **Sesenta y cuatro mil ochocientos dieciocho con 47/100 soles (S/ 64,818.47)** los cuales han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor desde el mes de mayo de 1990, fecha de vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, el Informe Escalafonario, planilla de pagos según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Respecto pago de los intereses legales, corresponde precisar que la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 5715-2013-Junín, fundamento sétimo señala: "A mayor abundamiento de razones esta Suprema Sala ha fijado como doctrina jurisprudencial que el no pago oportuno o diminuto de una pensión general el pago de intereses legales bajo los alcances del artículo 1242º y siguientes de Código Civil; criterio jurisprudencial que debe ser extendido para el ámbito de las relaciones contractuales de los trabajadores del sector público, desde que este Supremo Tribunal también ha precisado reiteradamente que las acreencias del Estado no devengan intereses bajo el ámbito del Decreto Ley N° 25920, pues lo normado en este Decreto Ley, se circunscribe únicamente a créditos de naturaleza laboral, dentro del ámbito de las relaciones de la actividad privada, por lo que corresponde reconocer que entre los trabajadores del Estado sujetos al régimen laboral de la



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000026792025

disponiendo se pague la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la remuneración Total o íntegra del demandante, y el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de agosto del 2012 debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 9 de agosto de 2024, emitida por el Juzgado especializado Civil de la Provincia de Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 9 de fecha 2 de junio de 2025, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.



Nombres del Demandante	N° Resolución RDR	N° de Expediente Judicial	Periodo	Monto devengado S/	Monto interés legal S/	Total
NIEVES RIOS RUIZ	2435-2025-GRSM/DRE	N° 00079-2024-0-2209-JM-LA-01	desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre de 2012	S/ 43,589.33	S/ 21,229.14	S/ 64,818.47



ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO TERCERO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. Roni Coral Vargas

DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

RCV/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES
CERTIFICA: Que la presente es copia fiel del documento original que he tenido a la vista.



Tocache, 24 de JUNIO 2025

Lic. Adm. Persi Valdiviezo Flores
TEC. ADMINISTRATIVO
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIONES